

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 2020 년부터 별정우체국으로 지정되어 우체국 업무를 수행해오고 있었습니다. 그러나 갑은 최근 개인 사정으로 인해 별정우체국 업무를 계속할 수 없게 되었습니다. 갑은 별정우체국 지정 해지를 고려하고 있으며, 그와 동시에 지정이 취소될 경우에 대비하여 시설 철거 관련 조치를 알고자 합니다.

【질문】 갑이 별정우체국의 지정을 해지하려면 어떤 절차를 따라야 하며, 별정우체국의 지정이 취소된 경우에는 어떤 조치를 취해야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑이 별정우체국 지정을 해지하려면 해지 3 개월 전에 과학기술정보통신부장관에게 알려야 합니다. 지정이 취소된 경우 피지정인은 업무 인계가 완료될 때까지 시설을 철거할 수 없으나, 지정 취소일로부터 3 개월이 지나면 예외적으로 철거가 가능합니다. 이는 별정우체국 운영의 연속성을 보장하고 시설 관리의 공백을 방지하기 위한 법적 요건입니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 별정우체국법 제 3 조(별정우체국의 지정 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 3 조(별정우체국의 지정 등)

- ① 별정우체국을 설치·운영하려는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관의 지정을 받아야 한다.
- ② 제 1 항에 따른 지정을 받으려는 사람은 제 3 조의 2 에 따른 자격요건을 갖춘 사람으로서 과학기술정보통신부령으로 정하는 시설을 갖추 수 있는 사람이어야 한다.
- ③ 제 1 항에 따른 지정을 받은 사람이 그 지정을 해지하려면 해지하기 3 개월 전에 과학기술정보통신부장관에게 알려야 한다.

• 해설: 별정우체국 지정을 받은 사람이 지정을 해지하려면 해지하기 3 개월 전에 과학기술정보통신부장관에게 알려야 합니다. 이 규정은 갑이 개인 사정으로 업무를 중단할 때 반드시 지켜야 할 사전 통지 의무를 명시하고 있습니다.

▶ 별정우체국법 제 15 조(지정의 취소) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 15 조(지정의 취소)

- ① 과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별정우체국의 지정을 취소할 수 있다.
 1. 피지정인이 제 3 조의 2 에 따른 자격요건을 갖추지 못하게 된 경우
 2. 피지정인이 제 3 조제 2 항에 따른 시설을 갖추 수 없거나 갖추지 못하게 된 경우

3. 정부의 계획에 따라 별정우체국을 계속 둘 필요가 없게 된 경우

② 제 1 항에 따라 별정우체국의 지정이 취소된 경우 그 피지정인은 그 업무를 인계할 우체국 또는 별정우체국이 지정되어 업무 수행에 필요한 시설을 갖추어 낼 때까지 그 시설을 철거하지 못한다. 다만, 지정이 취소된 날부터 3 개월이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 과학기술정보통신부장관은 제 2 항에 따라 필요한 시설을 갖추어 낼 때까지 기존 시설의 전부 또는 일부를 사용한 경우에는 이에 대한 정당한 사용료를 지급하여야 한다.

④ 과학기술정보통신부장관은 제 1 항제 3 호에 해당하는 사유로 별정우체국의 지정을 취소하려는 때에는 3 개월 전에 이를 고시하여야 하며, 그 취소 후에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 정당한 보상을 하여야 한다.

• **해설:** 별정우체국 지정이 취소된 경우 피지정인은 업무 인계가 이루어질 때까지 시설을 철거하지 못합니다. 다만 지정 취소일로부터 3 개월이 지났다면 시설 철거 제한이 해제되어 철거할 수 있습니다.

【결론】

갑은 지정을 해지하고자 할 때 해지일 3 개월 전에 장관에게 통지하는 절차를 밟아야 하며, 지정이 취소될 경우 업무 인계 전까지는 시설을 철거할 수 없습니다. 만약 지정 취소 후 3 개월이 지나도 인계가 완료되지 않으면 시설을 철거할 수 있으므로 이 시점을 유의해야 합니다. 갑은 위 법적 요건을 준수하여 행정 절차를 진행해야만 합법적으로 시설을 처리할 수 있습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증